

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7058/2539

นาง แฉ่งน้อย นิยมราษฎร์
นาง สว่างวรรณ บุญทวีสุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183, มาตรา 226 (2)

ตามคำฟ้องและคำให้การคดีมีประเด็นข้อพิพาทว่าการโอนที่ดินพิพาทชำระหนี้ตามฟ้องเป็นการแสดงเจตนาลวงหรือไม่เมื่อคดีมีประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวการที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่าจำเลยให้คำมั่นว่าจะขายที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์หรือไม่จึงไม่ตรงกับคำฟ้องและคำให้การเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142และมาตรา183ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยจะมีได้คัดค้านไว้เพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามมาตรา226(2)แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลสูงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่ให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่ดินโฉนดเลขที่ 9590, 9591, 9942, 9064 และ 9831ไว้แทนทายาทของนายโกเต็ด นิยมราษฎร์ โจทก์ได้กู้เงินจำเลยและจดทะเบียนจำนองสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินทั้งห้าแปลงไว้เป็นประกันการกู้เงินจำนวน 840,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนครบกำหนดระยะเวลาการกู้เงินครั้งแรก โจทก์ไม่มีเงินชำระจึงตกลงกันว่า

หากครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้แต่ละครั้งก็ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จำเลย
แก่จำเลยไว้ก่อน หากโจทก์ประสงค์จะชำระหนี้ หรือไถ่ถอนจำนองก็ให้โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืนเป็นราย ๆ ไปโดยถือว่าสัญญาจำนองที่ดินซึ่งได้จดทะเบียนไว้
นั้นมีผลผูกพันโจทก์จำเลยอยู่เช่นเดิม ดังนั้น เมื่อหนี้เงินกู้แต่ละครั้งถึงกำหนดโจทก์
ก็จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยตามที่ตกลงกันไว้แต่ละแปลงไปรวม
5 แปลง ต่อมาโจทก์ประสงค์จะชำระหนี้ตามสัญญาจำนองที่ดินทั้งหมด ให้จำเลยจด
ทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนโอนที่ดินชำระหนี้เสีย และจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง
ที่ดินให้โจทก์กับรับเงินตามสัญญาจำนองที่ดินทั้งหมดเป็นเงิน 840,000 บาท ไปจาก
โจทก์ แต่จำเลยยินยอมให้โจทก์ไถ่ถอนได้เพียง 1 แปลง ขอให้พิพากษาว่าการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9591, 9590, 9942, 9064 และ 9831 เป็น
โมฆะ กับให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรับชำระหนี้จำนองจำนวน 840,000 บาท
จากโจทก์และไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 9591 และ 9590,
9942, 9064 และ 9831 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีเงินชำระจึงตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวทั้งห้า
แปลงแก่จำเลยแทนการชำระหนี้โดยจำเลยไม่เคยตกลงจะให้โจทก์ไถ่ถอนจำนอง
ที่ดินแต่ละแปลง และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่โจทก์ โดยให้ถือว่าสัญญาจำนอง
ที่ดินซึ่งจดทะเบียนไว้นั้นมีผลผูกพันโจทก์จำเลยอยู่เช่นเดิมจำเลยไม่เคยยินยอมให้
โจทก์ไถ่ถอนจำนองที่ดินจำนวน 1 แปลง และโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขอชำระหนี้ตาม
สัญญาจำนอง และขอยกเลิกการจดทะเบียนโอนที่ดินชำระหนี้ดังกล่าวหรือขอจด
ทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9590,
9591, 9942, 9064, 9831 ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยรับชำระราคาที่ดินดังกล่าว

ทั้งหมดจากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยการบังคับตามคำพิพากษาให้อยู่ในบังคับ มาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การบังคับตามคำพิพากษาไม่ต้องอยู่ในบังคับ มาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้โจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดีภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด แต่จำเลยจะรับเงินไปได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องและคำให้การดังกล่าว คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่าการโอนที่ดินพิพาทชำระหนี้ตามฟ้องเป็นการแสดงเจตนาลวงหรือไม่ เมื่อคดีมีประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่า จำเลยให้คำมั่นว่าจะขายที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์หรือไม่ จึงไม่ตรงกับคำฟ้องและคำให้การเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และมาตรา 183 ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยจะมีได้คัดค้านไว้เพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามมาตรา 226(2) แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลสูงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้ว กำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่ให้ถูกต้องได้ และคดีเรื่องนี้คู่ความได้ทำการสืบพยานมาจนสิ้นกระแสความแล้วศาลฎีกาเห็นควรพิจารณาพิพากษาไปทีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า การจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทชำระหนี้จำนองทั้ง 5 แปลง ระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นโมฆะ ให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการโอน และให้ จำเลยรับไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาททั้ง 5 แปลง จากโจทก์โดยให้โจทก์ชำระเงิน ไถ่ถอนจำนองเป็นเงินต้นตามสัญญาจำนองแต่ละฉบับ รวมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ-กนก พรธรรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ